

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3629/2531

นายองอาจ รุ่งอลงกรณ์
นายเฮียะ บุญมาก กับพวก

โจทก์
ล.

ป.วิ.พ. มาตรา 86

จำเลยยื่นคำร้องขอระงับพยานเพิ่มเติมโดยขอเปลี่ยนตัวพยานจาก ร. มาเป็น ท. ภายหลังจากโจทก์ซึ่งมีหน้าที่สืบพยานก่อนได้สืบพยานหลักฐานเสร็จแล้ว ในคำร้องอ้างเหตุเพียงว่า ร. ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและพนักงานของจำเลยแล้ว ไม่สามารถตามตัวได้ มิได้อ้างเหตุที่เกี่ยวกับพยานที่ระบุเพิ่มเติมซึ่งไม่ใช่เหตุอันสมควรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 88 วรรคสาม ที่ศาลจะมีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยระงับพยานเพิ่มเติมได้ ทั้งประเด็นที่จะสืบ ท. ก็มีเพียงเกี่ยวกับกรรมธรรม์ประกันภัยและกิจการของจำเลยซึ่งโจทก์ได้นำสืบยอมรับแล้วว่าจำเลยมีความรับผิดชอบตามข้อความในกรรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้นดังนั้น ประเด็นที่จำเลยจะสืบ ท. จึงไม่ใช่ข้อสำคัญแห่งประเด็นที่จำเลยจำเป็นต้องนำสืบเพื่อให้คำวินิจฉัยของศาลเป็นไปโดยเที่ยงธรรม ชอบที่จะไม่อนุญาตให้จำเลยระบุ ท. เป็นพยานเพิ่มเติม

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ ขับรถยนต์โดยประมาทชนรถยนต์ของโจทก์ทำให้โจทก์ได้รับบาดเจ็บสาหัส และรถยนต์ของโจทก์เสียหาย เป็นการกระทำไปใน

ทางการที่จ้างของจำเลยที่ ๒ ผู้เป็นนายจ้าง โดยจำเลยที่ ๒ นำไปเข้าร่วมกิจการ
ขนส่งกับจำเลยที่ ๓ จำเลยที่ ๔ เป็นลูกจ้างหรือตัวแทนของจำเลยที่ ๕ ซึ่งเป็นบริษัท
รับประกันวินาศภัยรถยนต์ของจำเลยที่ ๒ ได้ตกลงจะซ่อมรถยนต์ให้โจทก์แล้วไม่
จัดการให้ขอให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน ๓,๒๕๖,๑๕๙ บาท พร้อม
ด้วยดอกเบี้ย

จำเลยที่ ๑ ที่ ๔ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๕ ให้การว่า จำเลยที่ ๑ มิได้ขับรถยนต์โดยประมาท แต่
โจทก์เป็นฝ่ายประมาท จำเลยที่ ๑ มิได้กระทำการไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ ๒
จำเลยที่ ๑ ไม่ได้เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๓ จำเลยที่ ๕ มีความรับผิดชอบบุคคล
ภายนอกตามกรมธรรม์ประกันภัยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่จะต้องหักค่าเสียหายที่
จำเลยที่ ๒ จะต้องรับผิดชอบเองเป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท ออกก่อน

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๕ ร่วมกันรับผิดชอบต่อโจทก์
๔๙๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย โดยจำเลยที่ ๕ ร่วมรับผิดชอบเพียง ๙๙,๐๐๐ บาท พร้อม
ดอกเบี้ย ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๔

โจทก์และจำเลยที่ ๕ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๕ ร่วมกันชำระ
เงิน ๑,๕๗๙,๙๘๙ บาท พร้อมดอกเบี้ย โดยให้จำเลยที่ ๕ ร่วมรับผิดชอบในวงเงิน
๙๙,๐๐๐ บาทพร้อมดอกเบี้ย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ ๕ ฎีกา

ศาลฎีกาข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่ ๑ เป็นผู้กระทำละเมิดต่อโจทก์แต่เพียงฝ่ายเดียว จำเลยที่ ๑ กระทำไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ ๒ แล้ววินิจฉัยฎีกาข้อสุดท้ายที่จำเลยที่ ๕ ฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์ไม่อนุญาตให้จำเลยที่ ๕ ระบุพยานเพิ่มเติมโดยเปลี่ยนตัวพยานเป็นการไม่ชอบนั้นว่า จำเลยที่ ๕ ยื่นคำร้องขอระบุพยานเพิ่มเติมโดยขอเปลี่ยนตัวพยานจากนายรังสรรค์ กำจรรชน มาเป็นนายทักษิณ เศรษฐกุล ภายหลังจากโจทก์ซึ่งมีหน้าที่สืบพยานก่อนได้สืบพยานหลักฐานเสร็จแล้ว และในคำร้องของจำเลยที่ ๕ อ้างเหตุเพียงว่า นายรังสรรค์ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและพนักงานของจำเลยที่ ๕ ไม่สามารถตามตัวได้ โดยมีได้อ้างเหตุที่เกี่ยวกับพยานที่ระบุเพิ่มเติมซึ่งไม่ใช่เหตุอันสมควรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๘๘ วรรสาม ที่ศาลจะมีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยที่ ๕ ระบุพยานเพิ่มเติมได้ ทั้งประเด็นที่จะสืบนายทักษิณพยานที่จำเลยที่ ๕ อ้างเพิ่มเติม ก็มีเพียงเกี่ยวกับเรื่องกรรมธรรม์ประกันภัยและกิจการของจำเลยที่ ๕ ซึ่งโจทก์ได้นำสืบยอมรับแล้วว่า จำเลยที่ ๒ นำรถยนต์บรรทุกของจำเลยที่ ๒ คั่นเกิดเหตุไปประกันภัยไว้กับจำเลยที่ ๕ และจำเลยที่ ๕ มีความรับผิดชอบข้อความในกรรมธรรม์ประกันภัย เอกสารหมายเลข.๖ ดังนั้นประเด็นที่จำเลยที่ ๕ จะสืบนายทักษิณพยานซึ่งระบุเพิ่มเติมจึงไม่ใช่ข้อสำคัญแห่งประเด็นที่จำเลยที่ ๕ จำเป็นจะต้องนำสืบเพื่อให้คำวินิจฉัยของศาลเป็นไปโดยเที่ยงธรรม ที่ศาลอุทธรณ์ไม่อนุญาตให้จำเลยที่ ๕ ระบุพยานเพิ่มพยานเพิ่มเติมจึงชอบด้วยเหตุผลแล้ว

พิพากษายืน

(สมศักดิ์ จุสวัสถ์-สุชาติ จิระชาติ-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

ศาลจังหวัดนครราชสีมา - นายชวเลิศ โสภณวัต

ศาลอุทธรณ์ - นายเสียง ตรีวิมล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ